

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5023/2540

นาย อัครวุฒิ ตวีร์ ตน ชาติ กับพวก
บริษัท สุกี้เคนต้า จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 207, มาตรา 233, มาตรา 237 วรรคหนึ่ง, มาตรา 1300

ป.วิ.พ. มาตรา 40, มาตรา 142, มาตรา 172 วรรคสอง, มาตรา ตาราง 6

ศาลชั้นต้นนัดสืบพยานจำเลยที่ 3 และที่ 4 เป็นเวลานานเกือบ 5 ปี นับจากวันฟ้อง และเลื่อนคดีจากวันนัดเดิมเป็นระยะเวลาห่างกันถึง 41 วัน ทั้งศาลชั้นต้นยังกำหนดให้นัดสืบพยานไว้เต็มวันและได้กำชับทนายความจำเลยที่ 3 และที่ 4 ให้นำพยานมาสืบให้พร้อมตามนัด ทนายความจำเลยที่ 3 และที่ 4 ย่อมมีโอกาสดติดต่อเตรียมให้จำเลยที่ 3 มาเบิกความเป็นพยานได้ล่วงหน้าเป็นเวลานานถึง 1 เดือนเศษ ซึ่งทนายความจำเลยที่ 3 และที่ 4 ตลอดทั้งตัวจำเลยที่ 3 ย่อมทราบดีอยู่แล้วว่าคดีนี้ได้ค้าง การพิจารณาเกือบ 5 ปี และการที่ศาลชั้นต้นนัดสืบพยานคราวละหลายวัน โดยกำหนดให้สืบพยานตลอดทั้งวัน ทั้งได้กำชับให้นำพยานมาสืบตามนัดก็เพื่อเร่งรัดการพิจารณาคดีมิให้ล่าช้าต่อไป การที่ตัวจำเลยที่ 3 ทราบวันนัดล่วงหน้าและมีโอกาสเตรียมตัวเป็นพยานนับเดือน แต่จำเลยที่ 3 ไม่มาตามนัดกลับไปอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมิได้แจ้งเหตุขัดข้องหรือติดต่อให้ทนายความของตนทราบจนกระทั่งทนายความต้องติดต่อทางโทรศัพท์ไปที่บ้านของจำเลยที่ 3 ในวันนัด ก่อนที่ศาลชั้นต้นจะออกนั่งพิจารณาเพียงเล็กน้อย พฤติการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ 3 มิได้ใส่ใจในการเป็นพยานเพื่อประโยชน์ของตนเองการกระทำของจำเลยที่ 3 ถือได้ว่ามีเจตนาประวิงคดีให้ล่าช้าทั้งการที่ตัวจำเลยที่ 3 มาศาลชั้นต้นไม่ได้เพราะฝน

ตกหนักก็มีใช้เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงเสียได้แต่อย่างใดศาลชั้น
ต้นจึงมีอำนาจดลสืบตัวจำเลยที่ 3 ตามคำฟ้องของโจทก์ทั้งสองบรรยายสภาพแห่ง
ข้อหาและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาว่า เดิมจำเลยที่ 2 ทำสัญญาจะซื้อจะขาย
ที่ดินโฉนดเลขที่ 25452 จากจำเลยที่ 3 ที่ดินโฉนดเลขที่ 25453 จากจำเลยที่ 4 และ
ที่ดินบางส่วนของโฉนดเลขที่ 1377 จากจำเลยที่ 3 และที่ 4 แล้ว ต่อมาจำเลยที่ 1
และที่ 2 ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินโฉนดเลขที่ 29097 ของจำเลยที่ 1 และที่ดินทั้ง
สามแปลงดังกล่าวข้างต้นให้แก่โจทก์ทั้งสอง โดยให้โจทก์ทั้งสองเข้าสวมสิทธิและ
หน้าที่ตามสัญญาดังที่จำเลยที่ 2 ทำไว้กับจำเลยที่ 3 และที่ 4 แต่ภายหลังจำเลยทั้ง
หกร่วมกันฉ้อฉลโจทก์ทั้งสองด้วยการโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 25452 และ 25453 ให้
แก่จำเลยที่ 5 และจำเลยที่ 5 โอนที่ดินโฉนดเลขที่ 25453 ให้แก่จำเลยที่ 6 อีกทอด
หนึ่งซึ่งจำเลยทั้งหกรู้อยู่แล้วว่าเป็นทางให้โจทก์ทั้งสองเสียเปรียบและไม่มีการชำระ
เงินค่าตอบแทนกัน นอกจากนี้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ยังใช้อุบายเพื่อให้โจทก์ทั้งสองตก
เป็นฝ่ายผิดสัญญา โจทก์ทั้งสองจึงฟ้องเรียกค่าเสียหายและมีคำขอบังคับขอให้เพิก
ถอนการโอนที่ดินระหว่างจำเลยที่ 3 และที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 แล้วบังคับให้จำเลยที่ 1 ที่
2 ที่ 3 และที่ 4 โอนที่ดินให้แก่โจทก์ทั้งสองหรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่โจทก์ทั้งสอง
เป็นผู้กำหนดให้เป็นผู้รับโอน โดยโจทก์ทั้งสองจะชำระค่าตอบแทนการโอนตาม
สัญญา และให้จำเลยทั้งหกร่วมกันชำระค่าเสียหายหากสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้
โจทก์ทั้งสองได้รับโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 25452, 25453 และ 1377 ก็ให้จำเลยทั้งหก
ร่วมกันชำระเงินมัดจำ ค่าปรับ และค่าเสียหาย พร้อมด้วยดอกเบี้ย ให้แก่โจทก์ทั้ง
สอง คำฟ้องของโจทก์ทั้งสองเช่นนี้ย่อมเข้าใจได้ว่า โจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้เพิกถอน
การฉ้อฉลของจำเลยทั้งหกเนื่องจากจำเลยทั้งหกร่วมกันโอนที่ดินซึ่งโจทก์ทั้งสองทำ
สัญญาจะซื้อจะขายไว้แล้วไปอีกหลายทอดโดยจำเลยทั้งหกรู้อยู่แล้วว่าการกระทำดัง
กล่าวเป็นทางให้โจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าหนี้เสียเปรียบ จึงขอให้บังคับไปตามสัญญา
แต่ถ้าสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องเกี่ยวกับการรับโอนที่ดินบางแปลงดังกล่าวแล้ว ก็ให้

จำเลยทั้งหกร่วมกันชำระเงินมัดจำ ค่าปรับ และค่าเสียหายพร้อมด้วยดอกเบี้ยแทน อันเป็นการขอให้บังคับเป็นชั้นเป็นตอนตามลำดับ คำฟ้องของโจทก์ทั้งสองจึงแสดง โดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา เช่นว่านั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสอง แล้ว คำฟ้องของโจทก์ทั้งสองจึงเป็นคำฟ้องที่สมบูรณ์ หาได้เคลือบคลุมไม่ แม้จะทำ สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทจำเลยที่ 1 และที่ 2 จะมีใช้เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน พิพาทก็ตาม แต่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ก็สามารถทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทให้แก่ โจทก์ทั้งสองได้เพราะเป็นเรื่องที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 รับจะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาท นั้นในภายภาคหน้า ไม่จำเป็นที่ในขณะที่ทำสัญญาจะซื้อจะขายจำเลยที่ 1 และที่ 2 จะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทอยู่ก่อนแล้วส่วนข้อความในสัญญาจะซื้อจะขาย ที่ดินพิพาทข้อ 2 ที่ระบุว่า "ผู้จะขายตกลงให้ผู้จะซื้อเข้าสวมสิทธิและหน้าที่ในการซื้อ ขายที่ดินตาม "สัญญา ก." แทนผู้จะขายได้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญานั้น ทุกประการ นับแต่วันทำสัญญานับนี้"และข้อ 5 ระบุว่า "ส่วนสิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับที่ดินพิพาทเฉพาะ 2 ใน 11 ส่วน ตาม "สัญญา ก." ซึ่งผู้จะขายมีอยู่อย่างไรก็ให้ผู้ จะซื้อรับไปซึ่งสิทธิและหน้าที่นั้น ๆ โดยผู้จะซื้อจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องหรือบังคับใด ๆ และอื่นใดแก่ผู้จะขายไม่ว่ากรณีใด ๆ นับแต่วันทำสัญญานับนี้" ย่อมแปลความหมาย ได้ว่า จำเลยที่ 2 ย้ำเจตนาของจำเลยที่ 2 ที่จะขายที่ดินพิพาทดังกล่าวตามสิทธิที่ จำเลยที่ 2 มีอยู่ต่อจำเลยที่ 3 และที่ 4 ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทให้แก่ โจทก์ทั้งสองรวมกับที่ดินแปลงอื่น ข้อความที่ว่านี้หาได้หมายถึงการโอนสิทธิเรียก ร้องหรือการแปลงหนี้ใหม่เพื่อให้หนี้เดิมระงับไปไม่ เหตุที่โจทก์ทั้งสองไม่สามารถจด ทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทได้เนื่องจากการกระทำของ น. ผู้รับมอบอำนาจ ของจำเลยที่ 1 ปฏิเสธการรับชำระหนี้จากโจทก์ทั้งสองด้วยการพยายามบ่ายเบี่ยง อ้างเหตุต่าง ๆ นานาเพื่อมิให้โจทก์ทั้งสองปฏิบัติการชำระหนี้และดำเนินการจด ทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงดังกล่าวได้ทัน พฤติการณ์ของ น. บ่งบอกได้ว่า

ความจริงจำเลยที่ 1 และที่ 2 ในฐานะคู่สัญญาฝ่ายผู้ขายไม่ประสงค์จะจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ทั้งสอง ดังนั้นการที่ น. ปฏิเสธไม่ยอมรับชำระหนี้ตามที่โจทก์ทั้งสองขอปฏิบัติการชำระหนี้โดยชอบ จึงถือว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นฝ่ายผิดสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทเพียงฝ่ายเดียว โจทก์ทั้งสองหาได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาไม่จำเลยที่ 1 จึงไม่มีสิทธิฟ้องแย่งเรียกค่าเสียหายเอาแก่โจทก์ทั้งสอง และโจทก์ทั้งสองชอบจะฟ้องบังคับให้จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายผู้จะขายร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ทั้งสองได้แม้จำเลยที่ 2 จะมิได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงนั้นด้วยก็ตาม ก่อนโจทก์ทั้งสองทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินโฉนดเลขที่ 25452, 25453 เอกสารหมาย จ.1 กับจำเลยที่ 1 และที่ 2 โจทก์ทั้งสองได้ไปพบกับจำเลยที่ 3 แจ้งเรื่องที่โจทก์ทั้งสองจะซื้อที่ดินทั้งสามแปลงที่จำเลยที่ 3 และที่ 4 ทำสัญญาจะซื้อจะขายเอกสารหมาย จ.2 ให้แก่จำเลยที่ 2 ไว้ให้จำเลยที่ 3 ทราบ และนัดให้จำเลยที่ 3 และที่ 4 ไปทำสัญญากับโจทก์ทั้งสองโดยตรงซึ่งจำเลยที่ 3 และที่ 4 ก็ตกลง ต่อมาโจทก์ทั้งสองทราบจากจำเลยที่ 3 ว่า ข. กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้พาคนอื่นมาซื้อที่ดินแปลงโฉนดเลขที่ 25452 และ 25453 จากจำเลยที่ 3 และที่ 4 ไปแล้ว ทั้งการโอนขายที่ดินทั้งสองแปลงนั้นก็โอนขายกันในราคาที่ต่ำกว่าสัญญาจะซื้อ จะขายที่ทำไว้กับจำเลยที่ 2 มาก ซึ่งจำเลยที่ 3 และที่ 4 ก็ทราบดีว่าที่ดินทั้งสามแปลงทำสัญญาจะขายให้แก่จำเลยที่ 2 โดยจำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญาจะขายให้แก่โจทก์ทั้งสองแล้วแสดงว่าจำเลยที่ 3 และที่ 4 ซึ่งเป็นลูกหนี้ของจำเลยที่ 2 ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน เอกสารหมาย จ.2 ได้ทำการโอนที่ดินให้แก่ จำเลยที่ 5 และที่ 6 ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าจะเป็นทางให้โจทก์ทั้งสอง ผู้เป็นเจ้าของหนี้ของจำเลยที่ 2 ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเอกสารหมาย จ.1 เสียเปรียบโจทก์ทั้งสองจึงมีสิทธิฟ้องจำเลยที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 ให้เพิกถอนการโอนที่ดินแปลงโฉนดเลขที่ 25452 และ 25453 ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 237 วรรคหนึ่งเมื่อจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นลูกหนี้เพิกเฉยไม่ใช้สิทธิฟ้อง

ร้องเป็นเหตุให้โจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าหนี้เสียประโยชน์โจทก์ทั้งสองจึงใช้สิทธิเรียก
ร้องในนามของตนเองแทนจำเลยที่ 2 เพื่อป้องกันสิทธิของโจทก์ทั้งสองในมูลหนี้
ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 233 ดังนั้น การที่ศาลล่างทั้งสอง
ยกบทบัญญัติในมาตรา 233 และ 237 วรรคหนึ่ง มาปรับใช้แก่คดีนี้ชอบแล้วหาได้
เป็นการพิพากษานอกฟ้องนอกประเด็นไม่ การที่จำเลยที่ 3 และที่ 4 ขายที่ดินแปลง
โฉนดเลขที่ 25452 และ 25453 ให้แก่จำเลยที่ 5 ในราคาแปลงละ 1,000,000 บาท
และจำเลยที่ 5 ขายที่ดินแปลงโฉนดเลขที่ 25453 ให้แก่จำเลยที่ 6 ในราคา
1,500,000 บาท เป็นการซื้อขายที่ดินในราคาที่ต่ำกว่าราคาซื้อขายกันตามปกติใน
ท้องตลาดโดยทั่วไป ทั้งต่ำกว่าราคาที่จำเลยที่ 3 และที่ 4 ทำสัญญาจะขายให้แก่
จำเลยที่ 2 ไว้ก่อนแล้วอย่างมาก เมื่อนำราคาซื้อขายที่ต่ำกว่าราคาปกติดังกล่าวมา
พิจารณาร่วมกับการที่จำเลยที่ 5 ไม่เคยไปดูสภาพที่ตั้งของที่ดินที่จะซื้อก่อนว่ามี
สภาพอย่างไรมีทางเข้าออกทางสาธารณะหรือไม่ ย่อมบ่งบอกได้ว่าจำเลยที่ 5 รับโอน
ที่ดินแปลงโฉนดเลขที่ 25452 และ 25453 จากจำเลยที่ 3 และที่ 4 มาโดยไม่สุจริต
อีกทั้งจำเลยที่ 5 และที่ 6 เกี่ยวข้องเป็นญาติกับ ข.กรรมการผู้มีอำนาจทำการแทน
จำเลยที่ 1 และที่ 3 ด้วยแล้วจึงมีเหตุให้เชื่อได้ว่า จำเลยที่ 5 และที่ 6 ทราบดีอยู่
ก่อนที่จะทำการจดทะเบียนโอนแล้วว่า จำเลยที่ 3 และที่ 4 ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขาย
ที่ดินแปลงโฉนดเลขที่ 25452 และ 25453 ให้แก่จำเลยที่ 2 ก่อนแล้ว อันเป็นอีก
เหตุหนึ่งที่สนับสนุนให้เชื่อว่าจำเลยที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 ทำสัญญาซื้อขายที่ดินทั้ง
สองแปลงดังกล่าวและดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์กันโดยไม่สุจริตโจทก์ทั้ง
สองผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตน ได้อยู่ก่อนชอบที่จะใช้สิทธิฟ้องขอ
ให้เพิกถอนการจดทะเบียนโอนที่ดินทั้งสองแปลงนั้นเสียได้ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1300 จำเลยทั้งหกร่วมกันฉ้อฉลมิให้โจทก์ทั้งสองได้
กรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงโฉนดเลขที่ 25452, 25453 และ 1377 ที่โจทก์ทั้งสองทำสัญญา
จะซื้อจะขายไว้กับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ดังนี้ หากสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้โจทก์ทั้ง

สองหรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่โจทก์ทั้งสองกำหนดให้เป็นผู้รับโอนสามารถรับโอนได้
จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ก็จะต้องร่วมกันรับผิดชอบเงินมัดจำจำนวน 2,760,800
บาท และเบี้ยปรับ 2 เท่าของเงินมัดจำจำนวน 5,521,600 บาท รวมเป็นเงิน
8,282,400 บาท ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินดังกล่าว พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่
โจทก์ทั้งสอง การกำหนดค่าทนายความแก่คู่ความผู้ชนะคดีเป็นดุลพินิจของศาลใน
แต่ละศาล คดีนี้เป็นคดีที่มีจำนวนทุนทรัพย์สูงถึง 73,282,400 บาท และเป็นคดีที่มีข้อ
ยุ่งยากสลับซับซ้อน ทั้งต้องใช้เวลาในการพิจารณาในศาลชั้นต้นนานถึง 5 ปีเศษ หาก
เปรียบเทียบอัตราค่าทนายความที่ศาลชั้นต้นกำหนดให้จำเลยทั้งหกร่วมกันใช้แทน
โจทก์ทั้งสอง 1,000,000 บาท และศาลอุทธรณ์กำหนด 500,000 บาท กับอัตราตาม
ที่กฎหมายกำหนดให้ตามตาราง 6 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แล้ว
อัตราที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์กำหนดดังกล่าวยังต่ำกว่าอัตราชั้นสูงที่กฎหมายให้
อำนาจศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์กำหนดได้อยู่มาก นับได้ว่าศาลล่างทั้งสองได้ใช้
ดุลพินิจกำหนดค่าทนายความให้จำเลยทั้งหกร่วมกันใช้แทนโจทก์ทั้งสองเหมาะสม
แก่รูปคดีและชอบด้วยกฎหมายแล้ว

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2532 จำเลยที่ 2 โดยนายชม กิจเชวงกุล
กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินโฉนดเลขที่ 25452
ของจำเลยที่ 3 โฉนดเลขที่ 25453 ของจำเลยที่ 4 และที่ดินจำนวน 2 ใน 11 ส่วนของ
ที่ดินโฉนดเลขที่ 1377 ของจำเลยที่ 3 กับที่ 4 และผู้มีชื่อรวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 5 ไร่เศษ
จากจำเลยที่ 3 และที่ 4 ในราคา 13,804,000 บาท ชำระเงินมัดจำในวันทำสัญญา
จำนวน 2,760,800 บาท ส่วนที่เหลืออีก 11,043,200 บาท ตกลงชำระในวันจด

ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์วันที่ 5 กันยายน 2532 จำนวน 4,141,200 บาท และชำระเป็นตัวแทนเงินโดยธนาคารเป็นผู้รับอาวัลเป็นเงิน 6,902,000 บาท เมื่อครบกำหนด 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ต่อมาปลายเดือนมิถุนายน 2532 จำเลยที่ 1 และที่ 2 โดยนายชมกรรมกรผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้เสนอขายที่ดินโฉนดเลขที่ 29097 ของจำเลยที่ 1 เนื้อที่ 5 ไร่ 94 ตารางวา และที่ดินที่จำเลยที่ 2 ทำสัญญาจะซื้อจะขายกับจำเลยที่ 3 และที่ 4 ดังกล่าวข้างต้นให้แก่โจทก์ทั้งสอง โดยคิดราคาที่ดินเฉพาะโฉนดเลขที่ 29097, 25452 และ 25453 เฉลี่ยตารางวาละ 14,000 บาท รวมเนื้อที่ 10 ไร่ 66 ตารางวา เป็นเงิน 56,924,000 บาท ส่วนที่ดินโฉนดเลขที่ 1377 เนื้อที่ 1 งานเศษมีสภาพเป็นถนนจึงไม่นำมาคิดราคาครั้งนี้วันที่ 28 มิถุนายน 2532 โจทก์ทั้งสองร่วมกันทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินทั้งสี่แปลงดังกล่าวจากจำเลยที่ 1 และที่ 2 โดยจำเลยที่ 1 และที่ 2 ขอเปลี่ยนแปลงราคาต่อตารางวาเสียใหม่คือที่ดินโฉนดเลขที่ 29097 เนื้อที่ 5 ไร่ 94 ตารางวา คิดตารางวาละ 20,592 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 43,120,000 บาท ชำระเงินมัดจำในวันทำสัญญาจำนวน 8,624,000 บาท ส่วนที่เหลืออีก 34,496,000 บาท ตกลงชำระในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์วันที่ 5 กันยายน 2532 โดยชำระเป็นตัวแทนเงินโดยธนาคารเป็นผู้รับอาวัลกำหนดใช้เงินในวันที่ 5 มกราคม 2533 โดยจำเลยที่ 1 และที่ 2 ยินยอมให้โจทก์ทั้งสองใส่ชื่อบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทนโจทก์ทั้งสองได้ หากจำเลยทั้งสองผิดสัญญายินยอมให้โจทก์ทั้งสองฟ้องให้ปฏิบัติตามสัญญาและยินยอมคืนเงินมัดจำและใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน 1 เท่าของเงินที่โจทก์ทั้งสองวางมัดจำไว้ ส่วนที่ดินอีก 3 แปลง จำเลยที่ 1 และที่ 2 ตกลงจะขายให้โจทก์ทั้งสองในราคา 13,804,000 บาท เท่ากับราคาที่จำเลยที่ 2 ทำสัญญาจะซื้อจะขายกับจำเลยที่ 3 และที่ 4 โดยให้โจทก์ทั้งสองเข้าสวมสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาที่จำเลยที่ 2 ทำไว้กับจำเลยที่ 3 และที่ 4 แต่โจทก์ทั้งสองต้องชำระเงินมัดจำให้แก่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ในวันทำสัญญาจำนวน 2,760,800 บาท ส่วนที่เหลืออีก 11,043,200 บาท จำเลยที่ 1

และที่ 2 กำหนดให้โจทก์ทั้งสองชำระเป็นเงินสดจำนวน 4,141,200 บาท ให้แก่จำเลยที่ 3 และที่ 4 ในวันที่ 5 กันยายน 2532 ซึ่งเป็นวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ส่วนที่เหลืออีก 6,902,000 บาท ให้ชำระแก่จำเลยที่ 3 และที่ 4 เป็นตัวเงินโดยธนาคารเป็นผู้รับอาวัลกำหนดใช้เงินเมื่อครบ 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในวันทำสัญญาจะซื้อจะขายดังกล่าวโจทก์ทั้งสองได้ชำระเงินมัดจำค่าที่ดินทั้งสี่แปลงให้แก่จำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นเงิน 11,384,800 บาท โดยนายชมกรรมการของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ให้โจทก์ทั้งสองจ่ายเป็นเช็คระบุชื่อผู้ถือเป็นจำเลยที่ 2 หลังจากทำสัญญาแล้วโจทก์ทั้งสองกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้แจ้งเรื่องการซื้อขายให้จำเลยที่ 3 และที่ 4 ทราบ ซึ่งจำเลยที่ 3 และที่ 4 ก็ยินดีปฏิบัติตามสัญญาเดิม ภายหลังจำเลยที่ 1 และที่ 2 โดยนายชมได้สมคบกับจำเลยที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 ร่วมกันฉ้อฉลโจทก์ทั้งสอง เพื่อให้โจทก์ทั้งสองยอมยกเลิกสัญญากับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ด้วยการโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 25452 ของจำเลยที่ 3 และที่ดินโฉนดเลขที่ 25453 ของจำเลยที่ 4 ไปยังจำเลยที่ 5 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2532 ในราคาเพียงแปลงละ 1,000,000 บาท แล้ววันที่ 23 สิงหาคม 2532 จำเลยที่ 5 ได้โอนที่ดินโฉนดเลขที่ 25453 ไปให้จำเลยที่ 6 อีกทอดหนึ่งในราคาเพียง 1,500,000 บาท ซึ่งจำเลยทั้งหกรู้อยู่แล้วว่าเป็นทางให้โจทก์ทั้งสองเสียเปรียบและไม่มีการชำระเงินค่าตอบแทนกันแต่โจทก์ทั้งสองยังไม่ยอมเลิกสัญญา จำเลยที่ 1 และที่ 2 โดยนายชมจึงได้ใช้อุบายเพื่อให้โจทก์ทั้งสองตกเป็นฝ่ายผิดสัญญา โดยบอกโจทก์ทั้งสองก่อนถึงวันนัดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ว่าการชำระราคาที่ดินโฉนดเลขที่ 29097 เป็นตัวเงินให้ระบุส่งจ่ายให้แก่จำเลยที่ 2 เหมือนกับที่เคยชำระเงินมัดจำด้วยเช็คระบุชื่อผู้ถือเป็นจำเลยที่ 2 มาก่อนแล้วเมื่อถึงกำหนดนัดวันที่ 5 กันยายน 2532 จำเลยทั้งหกไม่ยอมไปพบโจทก์ทั้งสองที่สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ คงมีเฉพาะผู้รับมอบอำนาจจากจำเลยที่ 1 พร้อมทนายความไปทำสัญญาซื้อขายที่ดินเฉพาะโฉนดเลขที่ 29097 เท่านั้น วันนั้นผู้รับมอบอำนาจจากจำเลยที่ 1 และทนายความพยายามพุดจาเกลี้ยกล่อมให้โจทก์ทั้ง

สองเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินทั้งสี่แปลง และระหว่างดำเนินการของเจ้าพนักงาน
ที่ดินก็พยายามหาเหตุบกพร่องด้านเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวกับการรับโอน
กรรมสิทธิ์ที่ดินของบริษัทแฮปปี้พระประแดงจำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่โจทก์ทั้งสอง
ยินยอมให้เข้ามาเป็นผู้รับโอนที่ดินแทน เพื่อประวิงเวลาทำให้เจ้าพนักงานที่ดินไม่
สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันครั้งใกล้หมดเวลาราชการผู้รับมอบอำนาจ
จากจำเลยที่ 1 แกล้งหักท้วงว่าตัวสัญญาใช้เงินจำนวน 34,496,000 บาท ซึ่งออก
โฉนดบริษัทแฮปปี้พระประแดง จำกัดสัญญาจะใช้เงินให้แก่จำเลยที่ 2 ไม่ถูกต้อง ที่
ถูกต้องจะต้องออกสัญญาจะใช้เงินให้แก่จำเลยที่ 1 และไม่ยอมรับตัวสัญญาใช้เงินดัง
กล่าว ทั้งไม่ยอมให้เจ้าพนักงานที่ดินจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวให้แก่
บริษัทแฮปปี้พระประแดง จำกัด ผู้รับโอนโจทก์จึงขอให้นำตัวสัญญาใช้เงินไปแก้ไข แต่
ผู้รับมอบอำนาจจากจำเลยที่ 1 ก็ไม่ยินยอม จำเลยที่ 1 และที่ 2 จึงเป็นฝ่ายผิด
สัญญาการที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ไม่ยอมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้
แก่โจทก์ทั้งสอง และจำเลยทั้งหกได้ร่วมกันฉ้อฉลโจทก์ทั้งสองทำให้โจทก์ทั้งสองได้
รับความเสียหาย ไม่อาจใช้ที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร โรงภาพยนตร์ ตลาดสด และ
โกดังเก็บสินค้า ซึ่งโจทก์ทั้งสองตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างและพัฒนาที่ดินไว้เป็นเงิน
443,000,000 บาท เมื่อโจทก์ทั้งสองไม่อาจลงมือดำเนินการก่อสร้าง หรือพัฒนาที่ดิน
ได้ทำให้ราคาก่อสร้างและพัฒนาที่ดินมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.25 ต่อ
เดือนจำเลยทั้งหกจึงต้องร่วมกันชำระค่าเสียหายให้แก่โจทก์ทั้งสองในอัตราเดือนละ
5,537,500 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปหากสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องโดยโอน
กรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 25452, 25453 และ 1377 ให้แก่โจทก์ทั้งสองไม่ได้โจทก์
ทั้งสองก็ขอเลิกสัญญาเฉพาะที่ดินทั้งสามแปลงดังกล่าวและจำเลยทั้งหกต้องร่วมกัน
คืนเงินมัดจำจำนวน 2,760,800 บาทและค่าปรับจำนวน 5,521,600 บาท พร้อมทั้ง
ค่าเสียหายอันเกิดจากการขาดผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็นเงิน 65,000,000 บาท ขอ
ให้บังคับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 29097 เนื้อที่ 5

ไว้ 94 ตารางวา ให้แก่โจทก์ทั้งสองหรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่โจทก์ทั้งสองจะเป็นผู้กำหนดให้เป็นผู้รับโอนโดยโจทก์ทั้งสองจะชำระค่าตอบแทนในการโอนให้แก่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ตามสัญญา ให้เพิกถอนการโอนโดยฉ้อฉลซึ่งที่ดินโฉนดเลขที่ 25452 ระหว่างจำเลยที่ 3 กับจำเลยที่ 5 และเพิกถอนการโอนให้โดยฉ้อฉลซึ่งที่ดินโฉนดเลขที่ 25453 ระหว่างจำเลยที่ 4 กับจำเลยที่ 5 และจำเลยที่ 6 แล้วบังคับให้จำเลยที่ 3 โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 25452 บังคับให้จำเลยที่ 4 โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 25453 และบังคับให้จำเลยที่ 3 และที่ 4 โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเฉพาะส่วนของตนในที่ดินโฉนดเลขที่ 1377 ให้แก่โจทก์ทั้งสองหรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่โจทก์ทั้งสองจะเป็นผู้กำหนดให้เป็นผู้รับโอน โดยโจทก์ทั้งสองจะชำระค่าตอบแทนในการโอนให้แก่จำเลยที่ 3 และที่ 4 ตามสัญญาให้จำเลยทั้งหกร่วมกันชำระค่าเสียหายเดือนละ 5,537,500 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งหกจะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งสี่แปลงให้แก่โจทก์ทั้งสอง หากสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้โจทก์ทั้งสองได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 25452, 25453 และ 1377 ดังกล่าว ก็ให้จำเลยทั้งหกร่วมกันชำระเงินมัดจำจำนวน 2,760,800 บาท และค่าปรับจำนวน 5,521,600 บาท พร้อมทั้งชดเชยค่าเสียหายขาดผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็นเงิน 65,000,000 บาท ให้แก่โจทก์ทั้งสองพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยที่ 1 ทำสัญญาจะขายที่ดินของจำเลยที่ 1 ให้แก่โจทก์ทั้งสองเพียง 1 แปลง คือที่ดินโฉนดเลขที่ 29097 ในราคา 43,120,000 บาท จำเลยที่ 1 ได้รับเงินมัดจำจำนวน 8,624,000 บาท ส่วนที่เหลือโจทก์ทั้งสองจะชำระในวันที่ 5 กันยายน 2532 ซึ่งเป็นวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์จำเลยที่ 1 มิได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา แต่โจทก์ทั้งสองเป็นฝ่ายที่ปฏิบัติตามสัญญาไม่ชำระหนี้ให้แก่จำเลยที่ 1 ให้ถูกต้องตามกฎหมายในวันที่ 5 กันยายน 2532 จำเลยที่ 1 มิได้ใช้อุบายบอกให้โจทก์ทั้งสองทำตัวเงินเพื่อชำระราคาที่ดินโฉนดเลขที่ 29097

โดยระบุส่งจ่ายให้แก่จำเลยที่ 2 เพราะจำเลยที่ 2 ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว และไม่ใช่ว่าจำเลยที่ 2 โจทก์ทั้งสองโจทก์ทั้งสองมิได้แก้ไขตัวเงินเพื่อส่งจ่ายแก่จำเลยที่ 1 ให้ถูกต้อง โจทก์ทั้งสองไม่ชำระเงินจำนวน 34,496,000 บาทให้แก่จำเลยที่ 1 ในวันที่ 5 กันยายน 2532 โจทก์ทั้งสองเป็นฝ่ายผิดสัญญาสัญญาจึงเป็นอันเลิกกันโดยมิต้องบอกกล่าวโจทก์ทั้งสองไม่มีสิทธิฟ้องบังคับให้จำเลยที่ 1 โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 29097 ให้แก่โจทก์ทั้งสองจำเลยที่ 1 ไม่มีสิทธิเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ออนหรือผู้รับโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 25452,25453 และ 1377 โจทก์ทั้งสองไม่มีสิทธิเรียกให้จำเลยที่ 1 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยอื่น ค่าเสียหายที่โจทก์ทั้งสองเรียกร้องเป็นค่าเสียหายที่ไกลเกินเหตุและไม่อาจเป็นไปได้นอกจากนี้เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2532 โจทก์ทั้งสองขออายัดที่ดินโฉนดเลขที่ 29097 เป็นเหตุให้จำเลยที่ 1 ไม่ได้รับเงินส่วนที่เหลือและไม่อาจโอนขายที่ดินให้บุคคลอื่นได้ จำเลยที่ 1 ได้รับความเสียหายโดยขาดประโยชน์อันควรได้เป็นดอกเบี๋ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของเงินจำนวน 34,496,000 บาท นับแต่วันที่ 6 กันยายน 2532 คิดถึงวันฟ้องแย้งเป็นเงิน 481,998.96 บาท ขอให้ยกฟ้องและบังคับให้โจทก์ทั้งสองชดเชยค่าเสียหายจำนวน 481,998.96 บาท ให้แก่จำเลยที่ 1 และค่าเสียหายเท่ากับดอกเบี๋ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงิน 34,496,000 บาท นับแต่วันฟ้องแย้งจนกว่าโจทก์ทั้งสองจะถอนอายัดที่ดินดังกล่าวของจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ไม่เคยร่วมกับจำเลยที่ 1 ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินทั้งสี่แปลงตามฟ้องกับโจทก์ทั้งสองเพราะจำเลยที่ 2 ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จำเลยที่ 2 เคยทำสัญญาผูกพันกับโจทก์ทั้งสองเฉพาะที่ดินโฉนดเลขที่ 25452, 25453 และ 1377 ตามสัญญาฉบับลงวันที่ 28 มิถุนายน 2532 ซึ่งไม่ใช่สัญญาจะซื้อจะขายระหว่างโจทก์ทั้งสองกับจำเลยที่ 2 แต่เป็นสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาจะซื้อจะขายฉบับลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2532 และตามสัญญาดังกล่าวโจทก์ทั้งสองไม่มีสิทธิเรียกร้องหรือบังคับใด ๆ เอาจากจำเลยที่ 2 ไม่ว่ากรณีใด ๆ จำเลยที่ 2 ไม่ได้

โฉนดโฉนดทั้งสอง โฉนดทั้งสองไม่ใช่ผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำของจำเลย
ที่ 2 อีกทั้งฟ้องโฉนดทั้งสองเคลือบคลุมเพราะจำเลยที่ 2 ไม่อาจเข้าใจได้ว่า โฉนดทั้ง
สองประสงค์จะฟ้องบังคับให้จำเลยที่ 2 โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 25452,
25453 และ 1377 ให้โฉนดทั้งสองหรือประสงค์จะเลิกสัญญาฉบับลงวันที่ 28
มิถุนายน 2532 แล้วเรียกร้องเบี้ยปรับและค่าเสียหายเอาแก่จำเลยที่ 2 ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 และที่ 4 ให้การว่าจำเลยที่ 3 และที่ 4 ไม่เคยรู้เห็นยินยอมหรือรับ
ทราบจากคู่สัญญาระหว่างโฉนดทั้งสองกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ที่ทำสัญญาจะซื้อจะ
ขายที่ดินฉบับลงวันที่ 28 มิถุนายน 2532 โฉนดทั้งสองฟ้องจำเลยที่ 3 และที่ 4 โดย
ใช้สิทธิเรียกร้องตามสัญญาดังกล่าวในนามของตนเองแทนจำเลยที่ 1 และที่ 2 โดย
ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 ขัดขึ้นไม่ยอมใช้สิทธิเรียกร้องที่มีอยู่ จึง
เป็นการฝ่าฝืนต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 233 อำนาจฟ้องของ
โฉนดทั้งสองจึงยังไม่เกิดขึ้น จำเลยที่ 3 และที่ 4 ไม่เคยร่วมกับจำเลยอื่นโฉนด
โฉนดทั้งสอง โฉนดทั้งสองทราบดีว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 มิใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน
โฉนดเลขที่ 25452, 25453 และ 1377 จำเลยที่ 1 และที่ 2 จึงไม่มีสิทธิในที่ดินทั้ง
สามแปลงดังกล่าวออกขาย การทำนิติกรรมใด ๆ ของจำเลยที่ 1 และที่ 2 จึงไม่
ผูกพันจำเลยที่ 3 และที่ 4 การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 25452,
25453 และ 1377 ให้แก่จำเลยที่ 5 นั้น เป็นการกระทำโดยสุจริตมีค่าตอบแทนและ
ชอบด้วยกฎหมาย โฉนดทั้งสองไม่มีสิทธิบังคับจำเลยที่ 3 และที่ 4 โฉนดทั้งสองไม่
เคยติดต่อหรือทำความตกลงใด ๆ กับจำเลยที่ 3 และที่ 4 มาก่อน ทั้งจำเลยที่ 1 ก็ไม่
เคยแจ้งให้จำเลยที่ 3 และที่ 4 ทราบความผูกพันที่โฉนดทั้งสองได้ทำขึ้นกับจำเลย
อื่นจำเลยที่ 3 และที่ 4 มิใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 29097 จึงไม่มีสิทธิ
และหน้าที่ใด ๆ ที่จะไปเกี่ยวข้องในการทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินดังกล่าว นอกจากนี้
ค่าเสียหายที่โฉนดทั้งสองเรียกร้องมาเป็นค่าเสียหายพิเศษเกินความเป็นจริงและมิได้

กำหนดไว้ในสัญญา จำเลยที่ 3 และที่ 4มิใช่คู่สัญญากับโจทก์ทั้งสอง โจทก์ทั้งสอง ไม่มีสิทธิเรียกร้องเอาค่าเสียหายและเงินมัดจำจากจำเลยที่ 3 และที่ 4 ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 5 ให้การว่า จำเลยที่ 5 ไม่เคยร่วมมือกับจำเลยอื่นฉ้อฉลโจทก์ทั้งสอง จำเลยที่ 5 รับโอนที่ดินจากจำเลยที่ 3และที่ 4 แล้วโอนไปยังจำเลยที่ 6 โดยสุจริต และมีคำตอบแทนทั้งสัญญาจะซื้อจะขายฉบับลงวันที่ 28 มิถุนายน 2532 ในส่วนที่ เกี่ยวกับที่ดินโฉนดเลขที่ 25452, 25453 และ 1377 เป็นเรื่องผู้มีใจเจ้าของ กรรมสิทธิ์ทำสัญญาขายทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่มีอำนาจนิติกรรมดังกล่าวจึงไม่ ผูกพันจำเลยที่ 3 และที่ 4 อีกทั้งสัญญาดังกล่าวมิใช่สัญญาจะซื้อจะขาย แต่เป็น สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องหรือแปลงหนี้ใหม่ซึ่งไม่สมบูรณ์ไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย เพราะไม่มีคำบอกกล่าวเป็นหนังสือถึงจำเลยที่ 3 และที่ 4หรือมีคำยินยอมเป็น หนังสือหรือได้ทำสัญญาระหว่างโจทก์ทั้งสองกับจำเลยที่ 3 และที่ 4 นอกจากนี้ฟ้อง โจทก์ทั้งสองเคลือบคลุมเพราะไม่ปรากฏข้อความว่า จำเลยที่ 5 หรือจำเลยคนใด ฉ้อฉลโจทก์ทั้งสองอย่างไรขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 6 ให้การว่า จำเลยที่ 6 ไม่เคยร่วมกับผู้ใดฉ้อฉลโจทก์ทั้งสอง จำเลยที่ 6 รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 25453โดยสุจริตและมีคำตอบแทน จำเลยที่ 6 มิได้มีส่วนผิดสัญญาหรือละเมิดก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ทั้งสอง โจทก์ทั้งสอง ไม่อาจเรียกค่าเสียหาย ค่าปรับ หรือเงินมัดจำจากจำเลยที่ 6 ขอให้ยกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองให้การแก้ฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1 ว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นฝ่าย ผิดสัญญา โจทก์ทั้งสองจึงมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายที่ขออายัดที่ดินของจำเลยที่ 1 เพื่อป้องกันมิให้จำเลยที่ 1 ฉ้อฉลทำการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงดังกล่าวไปให้ผู้อื่น เพื่อให้พ้นจากการถูกบังคับตามคำพิพากษา จำเลยที่ 1 จึงไม่มีอำนาจฟ้องแย้ง ทั้งค่า

เสียหายที่จำเลยที่ 1 เรียกร้องสูงเกินกว่าความเป็นจริงและเป็นค่าเสียหายที่ไกลกว่าเหตุ ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 29097 ตำบลบางพึ้ง อำเภอพระประแดง (เมือง)จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ 5 ไร่ 94 ตารางวา ให้แก่โจทก์ทั้งสองหรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่โจทก์ทั้งสองจะเป็นผู้กำหนดให้เป็นผู้รับโอน โดยให้โจทก์ทั้งสองชำระค่าที่ดินส่วนที่เหลือจำนวน 34,496,000 บาท ให้แก่จำเลยที่ 1 ให้เพิกถอนการโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 25452 ตำบลบางพึ้ง อำเภอพระประแดง (เมือง)จังหวัดสมุทรปราการ จากจำเลยที่ 3 ไปยังจำเลยที่ 5 และที่ดินโฉนดเลขที่ 25453 ตำบลบางพึ้ง อำเภอพระประแดง (เมือง)จังหวัดสมุทรปราการ จากจำเลยที่ 4 ไปยังจำเลยที่ 5 และจากจำเลยที่ 5 ไปยังจำเลยที่ 6 ให้จำเลยที่ 3 โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 25452 เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 86 ตารางวาให้จำเลยที่ 4 โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 25453 เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 86 ตารางวา และให้จำเลยที่ 3 และที่ 4 โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเฉพาะส่วนของตน 2 ใน 11 ส่วน ในที่ดินโฉนดเลขที่ 1377 เนื้อที่ 1 งาน 22.18 ตารางวาให้แก่โจทก์ทั้งสองหรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่โจทก์ทั้งสองจะเป็นผู้กำหนดให้เป็นผู้รับโอน โดยให้โจทก์ทั้งสองชำระค่าที่ดินที่เหลือแก่จำเลยที่ 3 และที่ 4 เป็นเงิน 11,043,200 บาท หากสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้โจทก์ทั้งสองรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 25452, 25453 และ 1377 ดังกล่าวให้จำเลยที่ 2 คืนเงินมัดจำจำนวน 2,760,800 บาท แก่โจทก์ทั้งสองพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้อง(วันที่ 18 กันยายน 2532) จนกว่าจะชำระเสร็จค่าขออื่นของโจทก์ทั้งสองนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์ทั้งสองและจำเลยทั้งหกอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 29097 โดยให้โจทก์ทั้งสองชำระค่าที่ดินส่วนที่เหลือจำนวน 34,496,000 บาท ให้แก่จำเลยที่ 1 และ/หรือจำเลยที่ 2 ในฐานะเจ้าหนี้ร่วมประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งหากสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้โจทก์ทั้งสองหรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่โจทก์ทั้งสองจะเป็นผู้กำหนดให้เป็นผู้รับโอนได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 25452, 25453 และ 1377 ก็ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ร่วมกันคืนเงินมัดจำจำนวน 2,760,800 บาทและเบี้ยปรับจำนวน 5,521,600 บาท รวมเป็นเงิน 8,282,400 บาทให้แก่โจทก์ทั้งสองพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราและระยะเวลาตามที่ศาลชั้นต้นกำหนด นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งหกฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่านายชม กิจเชวงกุล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ 1 และที่ 2 ตามสำเนาหนังสือรับรองเอกสารหมาย จ.9 และ จ.14 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2532 จำเลยที่ 2 ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินโฉนดเลขที่ 25452 ของจำเลยที่ 3 โฉนดเลขที่ 25453 ของจำเลยที่ 4 และที่ดินจำนวน 2 ใน 11 ส่วนของที่ดินโฉนดเลขที่ 1377 ของจำเลยที่ 3 กับที่ 4 และผู้มีชื่อ จากจำเลยที่ 3 และที่ 4 ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเอกสารหมาย จ.2 หรือ จ.16 ต่อมาวันที่ 28 มิถุนายน 2532 จำเลยที่ 1 และที่ 2 ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินโฉนดเลขที่ 29097 ของจำเลยที่ 1 และที่ดินสามแปลงดังกล่าวข้างต้นให้แก่โจทก์ทั้งสองโดยระบุให้โจทก์ทั้งสองเจ้าวมสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาดังที่จำเลยที่ 2 ทำไว้กับจำเลยที่ 3 และที่ 4 อีกทั้งระบุไว้ด้วยว่า คู่สัญญาให้ถือว่าสัญญาจะซื้อจะขายฉบับลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2532 ระหว่างจำเลยที่ 2 กับจำเลยที่ 3 และที่ 4 เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจะซื้อจะขายฉบับลงวันที่ 28 มิถุนายน 2532 ระหว่างจำเลยที่ 1 และที่ 2 กับโจทก์ทั้งสองด้วยตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเอกสารหมาย จ.1

หรือ จ.15 ภายหลังไม่มีการโอนที่ดินทั้งสี่แปลงดังกล่าวให้แก่โจทก์ทั้งสองโดยจำเลยที่ 3 และที่ 4 โอนที่ดินโฉนดเลขที่ 25452 และ 25453 ของตนให้แก่จำเลยที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2532 ตามสำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินเอกสารหมายเลข จ.18 และ จ.19 ครั้นวันที่ 23 สิงหาคม 2532 จำเลยที่ 5 โอนที่ดินโฉนดเลขที่ 25453 ให้แก่จำเลยที่ 6 ตามสำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินเอกสารหมายเลข จ.20 ซึ่งเป็นเวลาก่อนครบกำหนดโอนที่ดินทั้งสี่แปลงนี้ให้แก่โจทก์ทั้งสองในวันที่ 5 กันยายน 2532 ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินรายนี้สำหรับที่ดินทั้งสี่แปลงอยู่ติดต่อกัน โดยที่ดินโฉนดเลขที่ 29097 อยู่ติดกับถนนสาธารณะ

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 3 และที่ 4 ในเบื้องต้นว่า คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้งดสืบตัวจำเลยที่ 3 ตามรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่ 24 สิงหาคม 2537 เป็นคำสั่งที่ชอบหรือไม่ เห็นว่า โจทก์ทั้งสองยื่นฟ้องจำเลยทั้งหกตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2532 ศาลชั้นต้นได้ดำเนินการกระบวนการพิจารณาสืบพยานโจทก์ทั้งสองและพยานจำเลยที่ 1 จนหมดสิ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2537 ทนายความจำเลยที่ 2 ตกลงไม่ติดใจสืบพยานส่วนจำเลยที่ 3 และที่ 4 ขอสืบพยานจำเลยที่ 3 และที่ 4 โดยคู่ความตกลงนัดสืบพยานจำเลยที่ 3 และที่ 4 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2537 กับวันที่ 8 และ 22 กันยายน 2537 เวลา 9 นาฬิกา ทั้งศาลชั้นต้นได้จัดรายงานกระบวนการพิจารณา กำชับให้จำเลยที่ 3 และที่ 4 นำพยานมาสืบให้พร้อมในวันนัด แต่เมื่อถึงวันนัดคือ วันที่ 24 สิงหาคม 2537 ทนายความจำเลยที่ 3 และที่ 4 กลับแถลงต่อศาลชั้นต้นว่าได้นัดจำเลยที่ 3 ให้มาเบิกความแล้วส่วนพยานอื่นไม่ได้เตรียมมาแต่ในวันดังกล่าวตัวจำเลยที่ 3 ไม่มาทนายความจำเลยที่ 3 และที่ 4 ได้โทรศัพท์ไปสอบถามที่บ้านของจำเลยที่ 3 แล้วได้ความว่า จำเลยที่ 3 ไปทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์อยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ฝนตกหนักมาเบิกความที่ศาลชั้นต้นไม่ได้ขอเลื่อนคดีไปนัดหน้า ดังนี้ จะเห็นได้ว่าศาลชั้นต้นนัดสืบพยานจำเลยที่ 3 และที่ 4 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2537 เป็นเวลานานเกือบ 5 ปี นับจากวันฟ้อง และเลื่อนคดีจากวันนัดวันที่ 14

กรกฎาคม 2537เป็นระยะเวลาที่ห่างกันถึง 41 วัน ทั้งศาลชั้นต้นยังกำหนดให้นัดสืบพยานไว้เต็มวันและได้กำชับทนายความจำเลยที่ 3 และที่ 4ให้นำพยานมาสืบให้พร้อมตามนัด ทนายความจำเลยที่ 3 และที่ 4ย่อมมีโอกาสดติดต่อเตรียมให้จำเลยที่ 3 มาเบิกความเป็นพยานได้ล่วงหน้าเป็นเวลานานถึง 1 เดือนเศษ ซึ่งทนายความจำเลยที่ 3และที่ 4 ตลอดทั้งตัวจำเลยที่ 3 ย่อมทราบดีอยู่แล้วว่าคดีนี้ได้ค้างการพิจารณามาเกือบ 5 ปี และการที่ศาลชั้นต้นนัดสืบพยานคราวละหลายวันโดยกำหนดให้สืบพยานตลอดทั้งวัน ทั้งได้กำชับให้นำพยานมาสืบตามนัดก็เพื่อเร่งรัดการพิจารณาคดีมิให้ล่าช้าต่อไปการที่ตัวจำเลยที่ 3 ทราบวันนัดล่วงหน้าและมีโอกาสเตรียมตัวเป็นพยานนับเดือนแต่จำเลยที่ 3 ไม่มาตามนัด กลับไปอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมิได้แจ้งเหตุขัดข้องหรือติดต่อให้ทนายความของตนทราบจนกระทั่งทนายความต้องติดต่อทางโทรศัพท์ไปที่บ้านของจำเลยที่ 3 ในวันนัด ก่อนที่ศาลชั้นต้นจะออกนั่งพิจารณาเพียงเล็กน้อยพฤติการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ 3 มิได้ใส่ใจในการเป็นพยานเพื่อประโยชน์ของตนเอง การกระทำของจำเลยที่ 3ถือได้ว่ามีเจตนาประวิงคดีให้ล่าช้า ทั้งการที่ตัวจำเลยที่ 3มาศาลชั้นต้นไม่ได้เพราะฝนตกหนักก็มีใช้เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงเสียได้แต่อย่างใด ศาลชั้นต้นจึงมีอำนาจดสืบตัวจำเลยที่ 3

ปัญหาต่อมาที่จำเลยที่ 2 และที่ 5 ฎีกาว่า ฟ้องโจทก์ทั้งสองเคลือบคลุม โดยจำเลยที่ 2 อ้างว่า ในส่วนของที่ดินโฉนดเลขที่5452, 25453 และ 1377 โจทก์ทั้งสองบรรยายฟ้องว่า จำเลยที่ 2ผิดสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินทั้งสามแปลงดังกล่าว แล้วมีคำขอบังคับว่าให้บังคับจำเลยที่ 3 และที่ 4 โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งสามแปลงนั้นแก่โจทก์ทั้งสอง หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่โจทก์ทั้งสองจะเป็นผู้กำหนด และยังมีคำขออีกว่า หากสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้โจทก์ทั้งสองรับโอนที่ดินดังกล่าวได้ ก็ขอให้ศาลพิพากษาบังคับให้จำเลยทั้งหกชำระเงินมัดจำ ค่าปรับ 2 เท่า ของเงินมัดจำพร้อมทั้งชดใช้ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากโจทก์ทั้งสองขาดผลประโยชน์แก่โจทก์ทั้งสอง

คำฟ้องของโจทก์ทั้งสองในส่วนนี้มีได้แสดงให้เห็นแจ้งชัดว่า โจทก์ทั้งสองจะขอให้บังคับ
จำเลยที่ 2 โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งสามแปลงให้แก่โจทก์ทั้งสองอันเป็นการบังคับให้
ปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อจะขาย หรือโจทก์ทั้งสองประสงค์จะยกเลิกสัญญาแล้วเรียก
รื้อเบี้ยปรับและค่าเสียหาย จำเลยที่ 2 ไม่อาจเข้าใจได้คำฟ้องของโจทก์ทั้งสองเกี่ยว
กับจำเลยที่ 2 จึงเป็นฟ้องเคลือบคลุมส่วนจำเลยที่ 5 ฎีกาว่า คำฟ้องของโจทก์ทั้งสอง
ในส่วนที่เกี่ยวกับที่ดินโฉนดเลขที่ 25452 และ 25453 ที่โจทก์ทั้งสองมีคำขอท้าย
ฟ้องให้เพิกถอนการโอนโดยฉ้อฉลที่ดินโฉนดเลขที่ 25452 จากจำเลยที่ 3 ไปยัง
จำเลยที่ 5 โฉนดเลขที่ 25453 จากจำเลยที่ 4 ไปยังจำเลยที่ 5 และระหว่างจำเลยที่
5 ไปยังจำเลยที่ 6 แสดงว่าโจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมโดยการฉ้อฉล
ระหว่างจำเลยที่ 3 และที่ 4 ไปยังจำเลยที่ 5 และระหว่างจำเลยที่ 5 ไปยังจำเลยที่ 6
แต่คำฟ้องของโจทก์ทั้งสองไม่มีข้อความใดหรือส่วนใดที่อ่านแล้วจะให้เข้าใจได้ว่า
จำเลยที่ 5 ได้กระทำการใดอันเป็นการไม่สุจริต หรือกระทำการฉ้อฉลโจทก์ทั้งสอง
อย่างไรหรือจำเลยที่ 5 กระทำการใดอันเป็นการให้โจทก์ทั้งสองเสียเปรียบทั้งจำเลย
ที่ 5 ได้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของโจทก์ทั้งสองกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ว่ามีอยู่
อย่างไร หรือมีนิติสัมพันธ์กับโจทก์ทั้งสองอย่างไร โจทก์ทั้งสองก็มิได้บรรยายฟ้องไว้
ให้แจ้งชัด ทั้งไม่อาจเข้าใจได้ว่าจำเลยที่ 3 และที่ 4 มีนิติสัมพันธ์อยู่กับโจทก์ทั้งสอง
ก่อนที่จำเลยที่ 3 และที่ 4 จะโอนที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 5 ที่โจทก์ทั้งสองจะนำมา
เป็นเหตุอ้างในการขอให้เพิกถอนนิติกรรม นอกจากนี้โจทก์ทั้งสองยังบรรยายฟ้องว่า
จำเลยที่ 5 รับโอนที่ดินจากจำเลยที่ 3 และที่ 4 ในราคาแปลงละ 1,000,000 บาท ซึ่ง
เท่ากับโจทก์ทั้งสองยืนยันว่าเป็นการโอนโดยมีค่าตอบแทน และส่วนท้ายโจทก์ทั้ง
สองกลับบรรยายฟ้องว่า จำเลยที่ 5 รับโอนที่ดินจากจำเลยที่ 3 และที่ 4 โดยไม่มีค่า
ตอบแทน ทำให้จำเลยที่ 5 ไม่อาจเข้าใจข้ออ้างอันเป็นหลักแห่งข้อหาของโจทก์ทั้ง
สองได้ดีพอที่จะต่อสู้คดีได้ คำฟ้องของโจทก์ทั้งสองจึงเคลือบคลumnั้น เห็นว่า ตาม
คำฟ้องของโจทก์ทั้งสองบรรยายสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่ง

ข้อหาว่า เดิมจำเลยที่ 2 ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินโฉนดเลขที่ 25452 จากจำเลยที่ 3 ที่ดินโฉนดเลขที่ 25453 จากจำเลยที่ 4 และที่ดินบางส่วนโฉนดเลขที่ 1377 จากจำเลยที่ 3 และที่ 4 แล้ว ต่อมาจำเลยที่ 1 และที่ 2 ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินโฉนดเลขที่ 29097 ของจำเลยที่ 1 และที่ดินทั้งสามแปลงดังกล่าวข้างต้นให้แก่โจทก์ทั้งสอง โดยให้โจทก์ทั้งสองเข้าสวมสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาดังที่จำเลยที่ 2 ทำไว้กับจำเลยที่ 3 และที่ 4 แต่ภายหลังจำเลยทั้งหกร่วมกันฉ้อฉลโจทก์ทั้งสองด้วยการโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 25452 และ 25453 ให้แก่จำเลยที่ 5 และจำเลยที่ 5 โอนที่ดินโฉนดเลขที่ 25453 ให้แก่จำเลยที่ 6 อีกทอดหนึ่ง ซึ่งจำเลยทั้งหกรู้อยู่แล้วว่าเป็นทางให้โจทก์ทั้งสองเสียเปรียบและไม่มีการชำระเงินค่าตอบแทนกัน นอกจากนี้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ยังใช้อุบายเพื่อให้โจทก์ทั้งสองตกเป็นฝ่ายผิดสัญญา โจทก์ทั้งสองจึงฟ้องเรียกค่าเสียหายและมีคำขอบังคับขอให้เพิกถอนการโอนที่ดินระหว่างจำเลยที่ 3 และที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 แล้วบังคับให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 โอนที่ดินให้แก่โจทก์ทั้งสองหรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่โจทก์ทั้งสองเป็นผู้กำหนดให้เป็นผู้รับโอนโดยโจทก์ทั้งสองจะชำระเงินค่าตอบแทนการโอนตามสัญญา และให้จำเลยทั้งหกร่วมกันชำระเงินค่าเสียหาย หากสภาพแห่งนี้ไม่เปิดช่องให้โจทก์ทั้งสองได้รับโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 25452, 25453 และ 1377 ก็ให้จำเลยทั้งหกร่วมกันชำระเงินมัดจำค่าปรับ และค่าเสียหาย พร้อมด้วยดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ทั้งสองค่าฟ้องของโจทก์ทั้งสองเช่นนี้ย่อมเข้าใจได้ว่า โจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้เพิกถอนการฉ้อฉลของจำเลยทั้งหกเนื่องจากจำเลยทั้งหกร่วมกันโอนที่ดินซึ่งโจทก์ทั้งสองทำสัญญาจะซื้อจะขายไว้แล้วไปอีกหลายทอดโดยจำเลยทั้งหกรู้อยู่แล้วว่า การกระทำได้กล่าวเป็นทางให้โจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าหนี้เสียเปรียบ จึงขอให้บังคับไปตามสัญญา แต่ถ้าสภาพแห่งนี้ไม่เปิดช่องเกี่ยวกับการรับโอนที่ดินบางแปลงดังกล่าวแล้ว ก็ให้จำเลยทั้งหกร่วมกันชำระเงินมัดจำ ค่าปรับ และค่าเสียหาย พร้อมด้วยดอกเบี้ยแทนอันเป็นการขอให้บังคับเป็นขั้นเป็นตอนตามลำดับค่าฟ้องของโจทก์ทั้งสองจึงแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับทั้ง

ข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นนั้น ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 172 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแล้วคำฟ้องของโจทก์ทั้งสองจึงเป็น คำฟ้องที่สมบูรณ์ หาได้เคลือบคลุมดังที่จำเลยที่ 2 และที่ 5 ฎีกาไม่

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งหกต่อไปคือสัญญาจะซื้อจะขาย ที่ดินฉบับลงวันที่ 28 มิถุนายน 2532 เฉพาะที่เกี่ยวกับที่ดินโฉนดเลขที่ 25452, 25453 และ 1377 เป็นการโอนสิทธิเรียกร้องหรือแปลงหนี้ใหม่หรือไม่โจทก์ทั้งสอง นำสืบโดยโจทก์ทั้งสองเบิกความมีสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเอกสารหมายเลข จ.1 หรือ จ.15 เป็นพยานเอกสารประกอบฟังได้ว่า สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินระหว่างโจทก์ทั้งสองกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินติดต่อกันจำนวน 4 แปลงคือ แปลงแรกเป็นที่ดินมีโฉนดของจำเลยที่ 1 เอง ได้แก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 29097 ตั้งอยู่ ตำบลบางพิง อำเภอพระประแดง (เมือง) จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ 5 ไร่ 94 ตารางวาในภาค

(สุรินทร์ นาควิเชียร-ถวิล อินทรักษา-อมร วีรวงศ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>